

עין משפט נר מצוה

קרב א מ"ח פ"ג מהלכות
אכל הלכה ח' סמ"ג
לאחר דלת טע"ב י"ד ס'
שער סעיק ג ונכ"ד אלפס
רש הלכות טע"א דף סג'
ק"ג ג מ"ח פ"ח מה'
טע"א מה הלכה ו'
ו"פ מה' מ"ק ממו' הלכה
ג' טע"ב י"ד ס' שער סע'
ג' וטור ח"מ ס' רעד'
קיד ד ה מ"ח פ"ו מה'
ברכות ה' ג ופ"ו
מה' מלכות הלכה ג' טע"ב
א"ח סומן קט סע"ח:
קבו ו מ"ח פ"ו מהלכות
מעשר הלכה י' ופ"ו
מה' מלכות ס'
קבו ד מ"ח פ"ו מה' מלכות
ה' ג טע"ב א"ח ס' סע'
סע"ב:
ק"ו ח מ"ח פ"ו מהלכות
שבת הלכ' א סמ"ג לאין
ס':
ט א י כ מ"ח פ"ו מה'
שבת הלכה ח:
ב ל מ מ"ח שם הלכה ט':

תורה אור השלם
1. אל תפנו אל האבות וא'ל
הידועים אל תבקשו
לעמא' בהם א'ני י'
אליהם: ויקרא ט לא
2. ראו כי י' נתן לכם
השבת על כן הוא נתן לכם
ביום הששי ל'חם וימים
שבו איש תחתיו אל יצא
איש מקומ' ביום
השביעי: שמות טז כט

רבינו חננאל
ואז"פ שאין מת מצוה,
ואיזהו מת מצוה כל שאין
לו קוברין, אבל קורא ואחריו
עונין אותו אין זה מת מצוה.
ופטורין מרחיצת ידים אמר
אביי לא שנו אלא מים
הראשונים, אבל מים
האחרונים חובה מפני שיש
מלח סדומית וסממא את
העניים, ומשכחא קורטא
בכורא. ואפילו מדר מלח
צריך נטילת ידים. ופטורין
מרחצא, שהם אכסנאים,
ודומין כעניים, ותנן מאכילין
את העניים דמאי ואת
האכסניא דמאי, וא"כ בית
הליל. ופטורין מלערב.
ואוקימנא בעירובי חצירות.
ואקשינן ריש חצירות
בבבבב. ופרקינן כדמיתא
בין שירא למחנה אלא
אחלים שבשירא חיובין
בעירוב, אחלים שבמחנה
פטורין מן העירוב, ושאר
(שאר) שאין להם אהלי' הרי
הן כשירוי (שבבבב). אבל
בעירובי תחומין אפי'
במחנה חיובין. דתני ר' חייא
לוקח על עירובי תחומין דבר
תורה, דכתיב אל יצא איש
מקומו ביום השביעי.
ואקשינן וכי לוקח על לאו
שבאל. (ובלא) (ובלא), אלא
מענה דכתיב אל תפנו אל
האבות ואל הידועים ונר'
הכי נמי דלא לקי. הכי קשיא
לן לאו שניתן לאזהרת מיתת
בית דין (הוא), וכל לאו
שניתן לאזהרת מיתת בית
דין אין לוקח עליו. מתקין
לה רב אשי מי כתיב אל יצא
ויצא אל יצא כתיב, ואל יצא
קרינן. פי' בהוצאת חפץ
אזהרת מיתת בית דין,
ביציאת תחומין אין שם
מיתה. הדרן עלך מבוי.
עושין פסין לביראות
ארבעה דיומדין נראין
כשמונה דברי ר' יהודה כו.

יו:

מים אחרונים חובה. עכשיו לא נהגו במים אחרונים דאין מלח
סדומית מצוי ציינו אי נמי לפי שאין אלו רגילים לטבול
אנצטמינו במלח אחר אכילה: **ואת** אכסניא דמאי. פ"ה וישראלים
הם מיהו צירושלמי איכא פלוגתא דאיכא דמוקי לה צנכרים ואפ"ה
אינטריך לשמשיעין דמאכילין
אותם דמאי טעבל אסור בהנאה:
וידמאי הקילו:
אמר רב הונא תנא בית שמאי
אומרים. לא שייך כאן
להקשות וכי טעמא דב"ש אתא
לשמשיעין דקמ"ל דאי משכחא תנא
דלמך אין מאכילין לא תיחוש לה
דב"ש הוא וכה"ג אמרי' בפרק בתרא
דיבמות (דף קכב):

אל תפנו אל האבות הכי נמי דלא
לפי. וא"ת אין הכי נמי דהא
לאו שאין צו מעשה הוא וי"ל דפרין
למ"ד לוקין עליו אי נמי עקימת
ספתי הו' מעשה: **ואת** שניתן
לאזהרת מיתת ב"ד. פ"ה (א) כמו אל
יוצא הוא ונפקא לן הולאה מרשות
לרשות מיהו ומשיי אל יצא כתיב
ואין כאן לשון הולאה משוי וקשה לפי'
מה צריך כלל להוכיח דהוי לאו
שניתן לאזהרת מיתת ב"ד כיון
דמקשה מכה דבעי למימר דלמי
קרא להולאה ולא לתחומין ועוד מה
מקשה ר' יונתן והא ר' עקיבא ס"ל
י' תחומין דאורייתא ונפקא ליה במי
שהולאהו (לוקמן דף נה). מאל יצא ואם
בא ר' יונתן לומר דמסמך כמ"ד
דרבנן על זה לא היה חולק רב אשי
דהא בכל דוכתא פשיטא ליה להש"ס
דעירובי תחומין דרבנן כדלמך בפרק
בבבב מערבין (סע דף ל): דל"ל רבא
לרב נתנן משן האי תנא דלפילו
דרבנן לית ליה צריכה ונפרק מי
שהולאהו (סע דף מו). א"ל רבא לאשי
מכדי עירובי תחומין דרבנן מה לי
יחיד במקום רבים כו' ועוד דמשמע
בכל דוכתא דהולאה כתיב ציה בשבת
דבפ"י כילד לולין (פסחים דף פה): אמרי'
למולא בשבט מחבורה לחבורה
אינו חייב עד שיצא הולאה כתיב
ציה בשבת ולא מצינו לשון הולאה
בשבת אלא מהאי קרא דאל יצא איש
ובפרק קמח דהוריות (דף ד). י'
ספרים דגרסי בהדיא והא הולאה
כתיב י' אל יצא אדם מקומו ונראה
לפרש דבין ר' יונתן ובין רב אשי
נפקא להו הולאה מאל יצא כדמשמע
בכל מקום והכי משמע פשטי' דקרא
שאל יצא בשבת עם כליו ללקוט את
המן כדרך שעושין בחול וסבר ר'
יונתן אפי' למ"ד תחומין דאורייתא
לא לקי דכיון דמהאי קרא נמי נפקא
לן איסור הולאה דהו' מיתת ב"ד
ורב אשי משני מי כתיב אל יצא
דהוי עיקר קרא בהולאה דלא ודאי
לא היו לוקין עליו אע"ג דלתחומין
נמי אתי אל יצא כתיב וכיון דעיקרו
בשון יציאה לוקין עליו אע"ג דלמי

נמי לאיסור הולאה ואע"ג דהולאה נפקא לן בריש הורק (שבת דף יט):
מוכחל העם מהציא אינטריך תרי קראי חד להולאה עני וחד
הולאה בעל הציא ומשום דהולאה מלכא רגועה אינטריך
תרי קראי כדפרישית בשבת (דף ג. ד"ה פטע) והא דמשמע הכא דאי
הו' עיקר קרא בהולאה כמו בתחומין לא הו' לקי לכולי עלמא
אע"ג דבתחומין ליכא מיתה וצמרובה (ב"ק דף עד): גבי עדים
שהוכחו בנפש ולכסוף החומו משמע דלוקין למאן דלמך אין נהרגים משום דלא חשיב לאו שניתן לאזהרת מיתת ציה דין ושם מפורש:
הדרן עלך מבוי שהוא גבוה
עושין ארבעה דיומדין. והא דלמך לעיל (דף טו): הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרון רובה היינו דליכא סס ד' מחילות
כי הכא דהולא ויציא בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח:
וארבעה פשוטין. וליכא למימר הכא דלמי אירא דהאי גיסא ודאי גיסא ומצטלי ליה דלגבי עולי רגלים הקילו (י) ואוקימנא דאדאורייתא:
[ואפשר דדוקא בפשוטין דרמזי' אמה לא אמרי' מדאורי' דלא אמי אירא ומצטל ליה דהא גבי עמודי החצר פירש בריש מס' דלמי אירא
ומצטל להו מדאורי'. ת"י] **וביניהן** במלא שתי רבקות. לא סגי בזה פלוגתא ואנטריך לעיל דמהי פשוטין ל"מ ולא אמרי' אמי אירא ומצטל ליה. ת"י:
להו דיומדין, דיו עמודין, שני עמודים (שם ד): עמוד אחד נראה כשנים שעשאו כמחצו וטעה אחד ממחילתיו לדרוס אחד למערב דכי עבד ד' דיומדין לדי הפאות יש לכל מחילה ב' אמות עמוד אמה

מבוי שהוא גבוה פרק ראשון עירובין

דאים ליה קוצרין. שיש לו יורשין: **צא** פטריא. דרך כבושה:
פניניה. ואי סלקא דעתך קנה מקומו היכי מצי למשקליה מהתם:
נחם מוטל על המיזר. שמושב צרובח הדרך ממזלר למיזר מתוך
שניתן רשות לפנותו מפני כהנים ועושי הערות שלא יאחילו עליו

מפניהו לכל רוח שירצה: **שאלה**
סדומים יש כו'. ואמור רבנן (ברכות
דף מ). אחר כל אכילתך אכול מלח
ומשום מלח טעבל צו אכצעו מינקין
מים אחרונים: כי קורטא צבורא.
צבור מלח יש מעט מאותו מלח
סדומית כמין קורט קטן: **כיון מלחא**
מאי. מדד מלח לחמרים צריך ליטול
דידי או לא: כל שכן. דלרין:
אכסניא. מיל הכא למלך ישראל
להלחם על אויביהם וישראלים הם:
דמאי. ספק מעושר ספק אינו
מעושר דרוב עמי הארץ מעשרין הן
וחומרא דרבנן היא וגבי הכך אקילו
רבנן: לוקין על עירובי פחומין.
דכתיב (שם) כי יצא איש ממקומו ומתכא
ליפנין תחומין צ"פ מי שהולאהו (לוקמן
דף נה). (שזאל): **לאו שניתן לאזהרת**
מיסם צ"ד הוא. דס"ד אל יוצא הוא
ונפקא לן הולאה מרשות לרשות מיהו
והיה אז מלכא היא וממיתין עליה:
וכל לאו שניתן לאזהרת. שלא יעשה כן
שמתחייב עליו מיתת ב"ד אין לוקין
עליו אפי' לא התרו צו למיתה והתרו
צו למלקות דהשטא לא מיקטיל אפי'
הכי לא לקי דלאזהרת מיתה ניתן
ולא למלקות: אל יצא כתיב. ואין
כאן לשון הולאה משוי:

הדרן עלך מבוי שהוא גבוה

עושין פסין לציראות. שצרכות
הרצים וציראות עצמן
רשות היחיד הן שעמוקים עשרה
ואין יכול למלאות מהן ועושים פסין
אלו להכין לכן היקף שיהו הפסין
הללו עושין את סביבות הצור רשות
היחיד וימלא ויציא ויניח שם ותיכנס
בהמתו וישקנה: **דיומדין**. עמודין
הנראין כשנים שעשו כמחצו שלנו
וכשנועצו צקרקע לפאת דרומית
מעצבת נטוה (י) דופנו אחד למזרח'
וידי אחד לנפוש והשי לפאת מערבית
אחד לדרום (י) וכשנותן ארבעתן ל' וידו
הפאות נמצא לכל רוח צ' אמות
דופן אמה כנגד אמה והריו צינמים:
פשוטין. בצמנע נותן לכל רוח לוח
רחבה אמה. וצמרנא מפרש צאיה צור
צעי ר' מאיר פשוטין דהא מורה
ר' מאיר שיכול להניח י' אמות ריוח
צינמים דמפרש אולי: **וצינמים**
שני רבקות וכו'. דליינו עשר אמות
דמפרש צמרנא ל' נט': ואם פחות כ"ש
שהו יפה: קשורין. חומרא הוא
למעט מריוח צינמים: **ולא**
מוסרין. צמרנא ל' נט'. פריך היינו
קשורות: **אחם נכנסם ואחם יוצאם**.
קולא הוא דלא צעינן עשר מאומנמות אלא שזחקות: **מוסר להקריב**
פסים לצאר לעשות היקף קר: **ובלנד** שחקה. משפת הצאר
עד בין הפסין כדי ראשו ורובו של פרה אצל צהר מהאי כל דילמא
ממשך אחר פרתו ומפיק לדוולא חוץ למחילה וקא מפיק מרשות
היחיד לרשות הרצים:

להרחיק
קולא הוא דלא צעינן עשר מאומנמות אלא שזחקות: **מוסר להקריב**
פסים לצאר לעשות היקף קר: **ובלנד** שחקה. משפת הצאר
עד בין הפסין כדי ראשו ורובו של פרה אצל צהר מהאי כל דילמא
ממשך אחר פרתו ומפיק לדוולא חוץ למחילה וקא מפיק מרשות
היחיד לרשות הרצים:

עושין ארבעה דיומדין. והא דלמך לעיל (דף טו): הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרון רובה היינו דליכא סס ד' מחילות
כי הכא דהולא ויציא בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח:
וארבעה פשוטין. וליכא למימר הכא דלמי אירא דהאי גיסא ודאי גיסא ומצטלי ליה דלגבי עולי רגלים הקילו (י) ואוקימנא דאדאורייתא:
[ואפשר דדוקא בפשוטין דרמזי' אמה לא אמרי' מדאורי' דלא אמי אירא ומצטל ליה דהא גבי עמודי החצר פירש בריש מס' דלמי אירא
ומצטל להו מדאורי'. ת"י] **וביניהן** במלא שתי רבקות. לא סגי בזה פלוגתא ואנטריך לעיל דמהי פשוטין ל"מ ולא אמרי' אמי אירא ומצטל ליה. ת"י:
להו דיומדין, דיו עמודין, שני עמודים (שם ד): עמוד אחד נראה כשנים שעשאו כמחצו וטעה אחד ממחילתיו לדרוס אחד למערב דכי עבד ד' דיומדין לדי הפאות יש לכל מחילה ב' אמות עמוד אמה

מסורת הש"ס

(א) יבמות פטו: מיר מג.
(ב) [ב"ק פא: א] (ג) סמ"ד חולין
קה: [ע"ש שמיני בשם רב
יהודה כ"י דרב חייא ופי' מוס'
חולין קה. ד"ה מים דלשונם
גריסו הכא אצל מים אחרונים
מוסר דלמך וכו' (ה) צרכות
מו. שבת קס: דמאי פ"ג מ"א
לקמן לה. פסחים לה: סוכה
לה: (ו) ס"א וכו' לוקין על לאו
של שביעה. (ז) [שבת קנז. צ"ק
עד: סנהדרין פו: מכות יג:
שביעה ד. (ח) (י"ג) ארבע
ארבע קשורות. (ט) [שמות טו],
(י) צ"ל למערב. (כ) צ"ל לדרום,
(ל) צ"ל למערב. (מ) צ"ל לנפוש.
כ"ה צ"ל כ"ה יחידה. (נ) [לוקמן
יט: א] (ו) [שם] מוס' צרכות מו.
ד"ה ומאכילין. (ז) [סוטה
ס: א] (ח) [לפנינו הגיר' לא
מוציא משא כ"י].

הגהות הב"ה
(א) גמ' מפניהו לכל רוח
שירצה. י"ב וי"ש פנהידן דף
מ"ו (ע"ב): (ב) רש"י ד"ה
דיומדין וכו' טעם צידו אחד
למלח: (ג) תוס' ד"ה לאו
שניתן וכו' פ"ה ספ"ד כ"ל
יוצא הוא (ד) תוס' ד"ה
וארבעה וכו' דלגבי עולי
רגלים הקילו ואוקימנא
דאדאורייתא:

גליון הש"ס
גמ' אלא מפניה דבת' אל
תפנו אל האבות. נס'
למלח להרמזים לית י
הגיסם כאן כל מפני כל
האללים: מבתי' וירוחבין
ששה ועובדין ברי. עין סוכה
דף ק' ע"ב מורה' דיומד:

מוסף רש"י
מוטל בספריא. רשות
הרצים כ"ו אמה [ב"ק פא:].
שדה בור. מכלן למקטילא.
וישדה בור. מכלן ניר חרוט
ולא זרוע. מפניהו.
אלמא לא קנא מקומו. דאי
קנא מקומו מצי בעל שדה
של ימין ושל שמאל לעבועיה
(שם). במת מוטל על
המציצר. מוטל צרובח הדרך
ועובדין ומאכילין עליו עושי
טהרות ומטמאות (שם).
שמוח סדומית יש כו'.
ואמרו חכמים על כל אסלקן
אכול מלח, וכיון דנגע במלח
כי הדי יחיד ידו אשנים
מסמא להו, ולפיק רשין
לנטין (חורין קה). כיל
מליחא. מדד מלח. כמו
(שמות טו) וימדדו צמרנא
מטוס וכלו צמרנא (חורין)
(שם). מאכילין את העניים
דמאי. מתיין לקוחים מטם
הארץ ספק עשין ספק לא
עשין (ברכות מו). לא אסוריה
עליהם מפני שצריכס לחור על
פתח עמי הארץ וסמכו על
שאר עמי הארץ מעשרין
(שבת קכב). וחומרא בעלמא
הוא שהסמדי צפק טבל
וגבי עניים ואכסניא לא
העמולו דכריהם (סוכה לה).
ובכע"ז ברכות שם. ואת
האכסניא. חילוט מלכי
ישראל השומעין על בני
העיריות לזון לנטין עליהם
מאכילין וישראלים הן וברי
הן כעניים האול ואין
במקומן (פסחים לה). ובכע"ז
ברכות שם ושבת קכ: ולקמן
לדף: וסוכה שם.
הדרן עלך מבוי
עושין פסין לביראות.
דמיונין חכמים משום עולי
רגלים לעשות לציראות
בשרשות הרצים פסין ארבעה
כמו דיומדין ויציא כללו י'
מחילה מזה לזה ומלאה הצור
מוקף מחילות וממלאין מחילה
לחור המחילה (סוכה ז). ובכע"ז
שם כג. דיומדין. על שם
שם לכל אחד שתי מחילות קרי
מכלן ואמה מכלן (עירובין טו).